

LE TEXTE DE LA CONSTITUTION DE LA V^E RÉPUBLIQUE

1

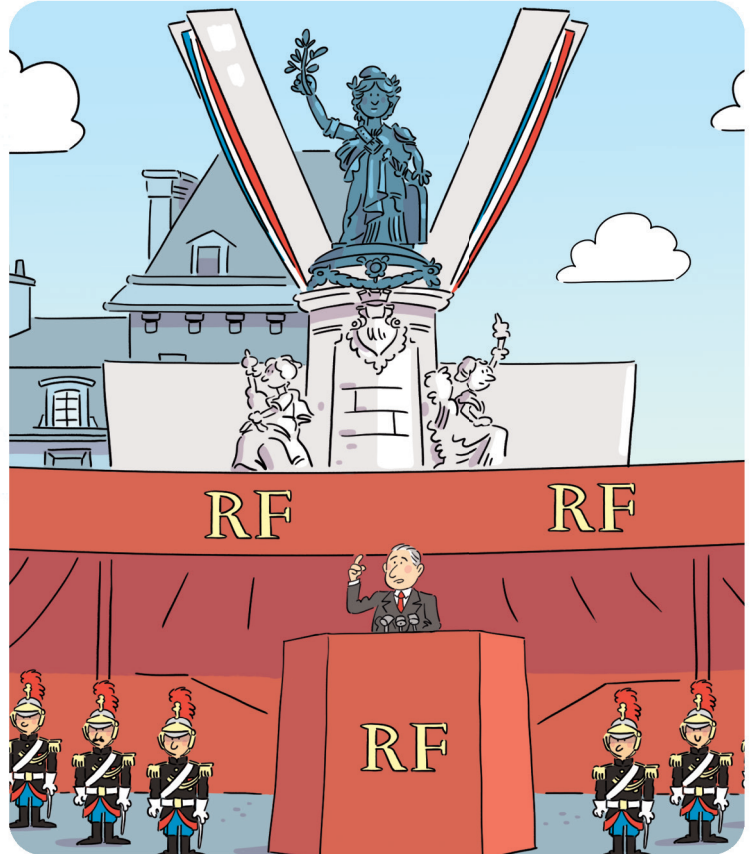
Quelle est l'histoire de la Constitution actuelle ?

Dans les années 1950, la France voit ses gouvernements changer très souvent. Lorsque le général de Gaulle est nommé chef du **gouvernement**, il engage la rédaction d'une nouvelle **Constitution**.

Cette nouvelle Constitution a été adoptée par le peuple français par référendum en septembre 1958. Elle a été promulguée le 4 octobre de cette même année.

Elle instaure la V^e République et crée le **Conseil constitutionnel**.

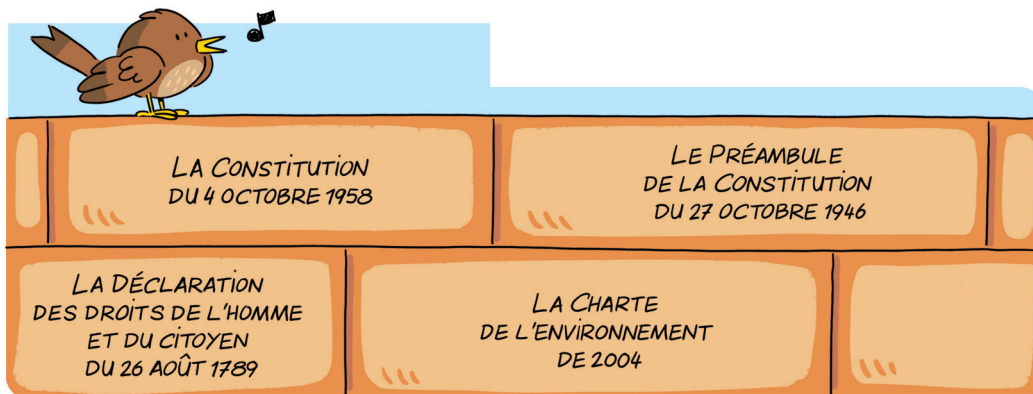
Depuis 65 ans, elle organise la vie politique et citoyenne en France. Elle a déjà été modifiée plusieurs fois.



2

Comment se présente la Constitution de la V^e République ?

La Constitution de 1958 fait référence à plusieurs autres textes qui forment ce que l'on appelle le « bloc de constitutionnalité ».



Notre Constitution est un long texte comportant une introduction appelée « Préambule » et 108 articles.

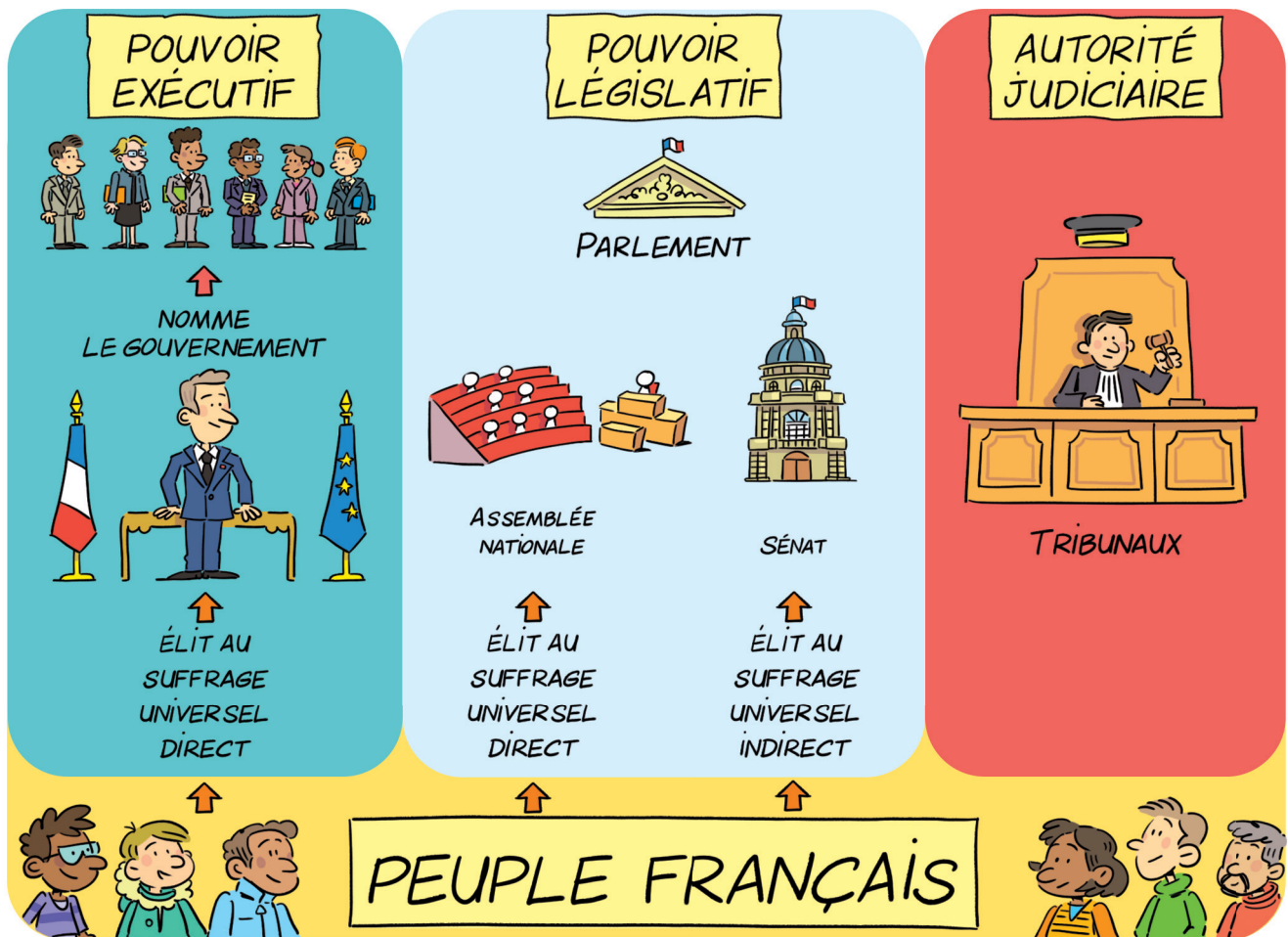
Quel est le rôle de la Constitution de la V^e République ?

Les textes rassemblés dans la Constitution établissent l'organisation de notre République. La Constitution fixe des règles et des principes. Elle répartit l'organisation de la « vie politique » française en trois pouvoirs :

- **Le pouvoir exécutif** est détenu par ceux qui font appliquer les lois.
- **Le pouvoir législatif** est détenu par ceux qui votent les lois.
- **L'autorité judiciaire** est détenue par les juges qui veillent au respect des lois et punissent ceux qui ne les respectent pas.

Cette séparation du pouvoir garantit un fonctionnement démocratique.

La Constitution de 1958 définit aussi comment les citoyens exercent leur pouvoir par le droit de vote, qui est fondamental dans une **démocratie**. Les représentants qui exercent le pouvoir exécutif ou législatif sont élus par le peuple. Ils prennent des décisions politiques qui en respectent les principes et valeurs. Les citoyens peuvent aussi participer à des référendums, c'est-à-dire qu'ils votent directement pour une loi.



La Constitution établit et définit les règles qui protègent les droits fondamentaux et les libertés de chacun. Elle garantit à tous les citoyens et les citoyennes du pays de pouvoir en profiter de manière égale, quels que soient leurs origines, leurs opinions, leur âge, etc.

Par exemple, elle assure l'accès à l'école pour tous les enfants et protège la vie privée de chacun d'eux. Elle veille au droit d'avoir des secrets, de ne pas être observé chez soi ou encore au respect de la confidentialité des lettres, e-mails, photos ou messages envoyés.

4

Qui garantit que les règles définies par la Constitution de la V^e République sont bien respectées ?

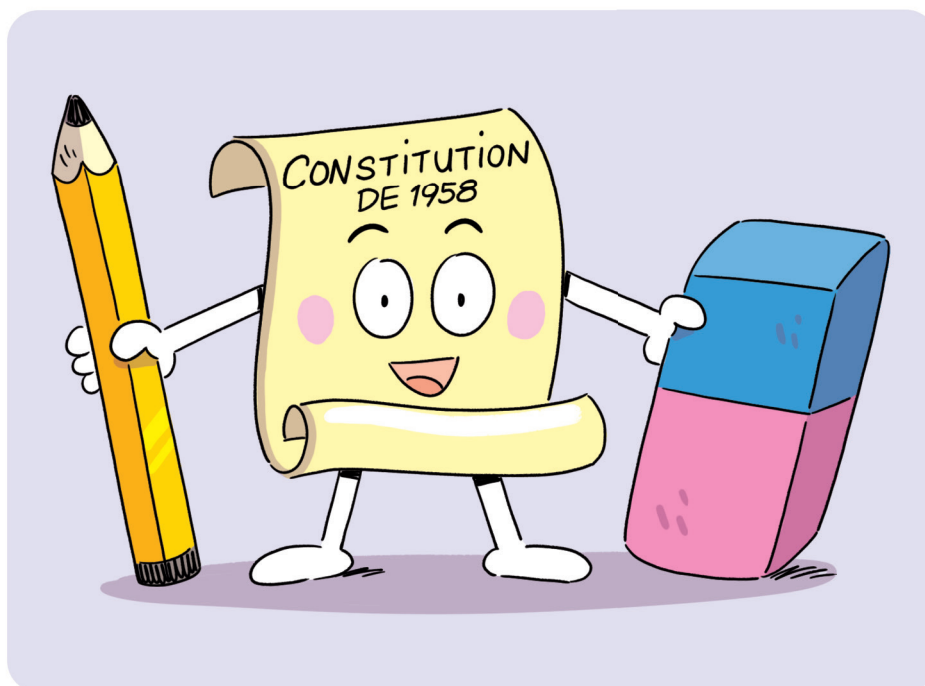
Ce rôle est assuré par le **Conseil constitutionnel**. Lorsqu'on lui demande, il vérifie que les lois votées par le Parlement respectent les principes établis par l'ensemble des textes du bloc de constitutionnalité. Lorsqu'une loi n'est pas conforme à ces textes, elle est inconstitutionnelle et ne peut être promulguée. On dit que le Conseil constitutionnel est le gardien de la Constitution.



5

Peut-on modifier la Constitution de la V^e République ?

Il est possible de modifier la Constitution de la V^e République uniquement si l'ensemble du **Parlement**, l'**Assemblée nationale** et le **Sénat**, s'accorde sur le même texte rédigé avec exactement les mêmes mots. Une proposition de révision de la Constitution faite par le Parlement nécessite l'accord des citoyens par **référendum**. Une proposition de révision de la Constitution faite par le président de la République nécessite soit un référendum, soit l'accord de 60 % du Parlement réuni en **Congrès**.



LEXIQUE :

Assemblée nationale : Une des deux chambres du Parlement. Elle est composée de 577 députés. Ces femmes et ces hommes sont élus par les citoyens et les citoyennes selon des zones géographiques au sein des départements qu'on appelle des « circonscriptions ».

L'autorité judiciaire : Ce sont les tribunaux et les juges, qui veillent au respect de la loi.

Congrès : C'est ainsi qu'on appelle le Parlement quand ses deux chambres (Assemblée nationale et Sénat) sont réunies. Il peut être réuni pour deux raisons : pour modifier la Constitution ou pour entendre une déclaration du président de la République.

Conseil constitutionnel : Neuf juges qui veillent ensemble au respect de la Constitution.

Constitution : La Constitution, c'est comme la règle du jeu de l'État. C'est elle qui explique comment il doit fonctionner, ce qui est autorisé, ce qui est interdit, et ce que l'État doit défendre.

Démocratie : C'est un système politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple. Ce dernier exprime sa volonté par le vote et élit librement des représentants qui exercent le pouvoir et organisent la vie du pays en son nom.

Gouvernement : Ensemble des ministres dirigés par le Premier ministre. Le Premier ministre est nommé par le président de la République puis il nomme des ministres. Il détient le pouvoir exécutif avec le président de la République.

Parlement : Il est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui détiennent le pouvoir législatif.

Référendum : Vote qui permet aux citoyens d'approuver ou de refuser directement une loi, un traité ou une modification de la Constitution.

Sénat : Une des deux chambres du Parlement. Il est composé de 348 sénateurs et sénatrices. Ils sont élus par des élus locaux de la population française (les maires, les conseillers municipaux, départementaux et régionaux, etc.).